

1512545-57.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... de chassis adulterados e produto de roubo, que sabia produto de crime.

Conta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de data e local facilitou a corrupção do citado adolescente, com ele praticando os crimes de roubo majorado e receptação acima narrados.

A denúncia foi recebida em 08 de junho de 2022 (fls. 90/91), o réu foi citado (fls. 97) e apresentou defesa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512545-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512545-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144084/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25216262 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2144084 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO ERIK DA SILVA SANTOS

VISTOS.

LEANDRO ERIK DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e artigo 180, "caput", ambos do Código Penal, artigo 309, da Lei 9.503/97, e artigo 244-B, da Lei 8.137/90, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 05 horas e 20 minutos, na Rua Rufino de Souza Lobato, nº 266, Pirituba, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso com o adolescente Guilherme Silva de Oliveira, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com simulação de arma de fogo, subtraíram, para todos, um telefone celular, uma carteira e uma aliança, de propriedade da vítima Josenildo Costa Sena.

Consta, também, que em local incerto, entre os dias 21 e 26 de maio de 2022, agindo em concurso com o mesmo menor, previamente ajustados e com unidade de desígnios, recebeu, e na manhã da última data, conduziu, sem habilitação, gerando perigo de dano, a motocicleta HONDA/CG, placas CML-4D45, em via pública, com numeração de

chassis adulterados e produto de roubo, que sabia produto de crime.

Conta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de data e local facilitou a corrupção do citado adolescente, com ele praticando os crimes de roubo majorado e receptação acima narrados.

A denúncia foi recebida em 08 de junho de 2022 (fls. 90/91), o réu foi citado (fls. 97) e apresentou defesa preliminar (fls. 101/102).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas comuns, sendo o réu interrogado (fls. 138/140).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu a vinda de cópias da Vara da Infância e Juventude, o que foi deferido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu pelos crimes de roubo e receptação, além do crime de trânsito (fls. 289/295). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requereu a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa, a aplicação de pena mínima, reconhecimento da menoridade relativa, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade (fls. 299/308).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de LEANDRO ERIK DA SILVA SANTOS, porque praticou os delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e artigo 180, "caput", ambos do Código Penal, artigo 309, da Lei 9.503/97, e artigo 244-B, da Lei 8.137/90, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal.

Ao ser interrogado, o réu Leandro Erik da Silva Santos preferiu o silêncio. Em sede inquisitiva, a fls. 12, fez uso da mesma garantia constitucional.

Por sua vez, a vítima Josenildo Costa Sena não reconheceu o réu, apontando pessoa diversa e explicando que o réu parecia estar um pouco diferente da data dos fatos. Contou que estava saindo de casa para trabalhar, por volta das 05:20 horas, quando o réu e comparsa chegaram de motocicleta e lhe abordaram, dizendo "perdeu, perdeu", bem como exigiu a entrega de seus pertences. Não chegou a ver arma de fogo, mas o réu chegou a simular o porte de arma. Não recuperou nenhum dos pertences subtraídos. Explicou que foi à Delegacia para realizar o reconhecimento e ali não teve dúvida em apontar o acusado como um dos autores do crime. Naquela ocasião houve a localização de uma aliança, mas não era sua. Na Delegacia também viu a motocicleta apreendida com o réu, confirmando ser a mesma motocicleta usada no roubo. Explicou que o local estava escuro e os roubadores não estavam de capacete, mas sim com boné e casaco com capuz, mas conseguiu ver o rosto dele, antes que mandasse que parasse de olhar para si, razão pela qual conseguiu identificá-lo na Delegacia tanto pelo porte físico, quanto pelo rosto.

Também a vítima Edenir Jose Cardoso Souto não reconheceu o réu, apontando pessoa diversa. Contou que no dia 21 estava parado na frente da casa de uma cliente, quando dois indivíduos chegaram a pé, pelas suas costas, e lhe abordaram, dizendo "perdeu, perdeu". Eles exibiram uma arma de fogo, que estava na posse de um adolescente, e mandaram que deitasse no chão. Em seguida eles subtraíram seu celular e saíram do local, sendo que o adolescente levou a motocicleta e o outro agente fugiu a pé. Já no dia 26 teve notícia de que sua motocicleta havia sido localizada, já sem a placa, após os policiais, que estavam em patrulhamento, realizarem a abordagem do réu e de um menor. Explicou que o réu e o menor caíram com a motocicleta, de modo que na Delegacia reconheceu apenas o menor como autor do roubo, posto que o réu havia sido levado ao hospital e não lhe foi exibido.

Acrescentou que o menor estava usando um moletom branco e o outro agente estava com um moletom azul, com capuz e boné.

Ao seu turno, o policial militar Marcelo Ribeiro Vasconcelos Nardy atestou que na data dos fatos estavam em patrulhamento, quando visualizaram a motocicleta em sentido oposto. Os agentes demonstraram nervosismo e passaram pelo semáforo fechado, então deram voz de parada, que não foi obedecida. Houve perseguição por cerca de quinze minutos, durante a qual o réu gerou perigo para populares na via, inclusive subindo em calçadas, até que ele acabou caindo ao solo. Logo que foi abordado o acusado relatou que a motocicleta era roubada e que estavam praticando roubo pela região. Ele ainda explicou que ele e outros amigos utilizavam aquela motocicleta para praticar crimes. Não se recordou se o réu tinha habilitação para conduzir motocicletas. Na Delegacia teve contato com a vítima do roubo ocorrido naquela data, que reconheceu o réu e o menor. Soube, pelo próprio adolescente, que ele já teria praticado diversos outros roubos, com outras pessoas. Com o réu e o adolescente não foram encontrados os pertences subtraídos da vítima roubada naquela data.

Por fim, o policial militar Tiago Bezerra da Silva atestou no mesmo sentido, confirmando que estavam em patrulhamento e viram a motocicleta sem placa, no contrafluxo, então deram voz de parada, mas o réu não a obedeceu. Ele estava na companhia do menor e acabou sendo posteriormente abordado. Teve contato com a vítima do roubo que compareceu à Delegacia e reconheceu os dois agentes. Era o réu quem pilotava a motocicleta. Houve a apreensão de um simulacro de arma de fogo, que estava caído ao solo no momento da abordagem. O réu chegou a admitir o roubo cometido naquela data e não foi apresentada habilitação do acusado para conduzir motocicleta. Acrescentou que a fuga ocorreu em alta velocidade, bem como o réu passou por semáforos fechados enquanto fugia.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 56/59, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação 49/50 e auto de exibição, apreensão e avaliação de fls. 51/52, laudo pericial de fls. 117/119 e laudo pericial da motocicleta apreendida de fls. 120/128, no qual os senhores peritos constataram que a motocicleta estava sem placas e com numeração de chassi e de motor adulterada, mas continha etiqueta de garantia da montadora, com a numeração original de chassi.

Quanto à autoria dos crimes também não resta dúvida, pois embora o réu tenha negado seu cometimento, não produziu qualquer prova apta a demonstrar a versão que apresentou para os fatos. Com efeito, os policiais militares responsáveis pela abordagem atestaram que visualizaram o réu conduzindo a motocicleta produto de crime anterior, já sem placa, sendo que deram voz de parada a ele, a qual não foi obedecida. Assim, o réu, que não era habilitado, conduziu a motocicleta em alta velocidade, pela calçada e passando por semáforos fechados, até que caiu ao solo e foi abordado. Com ele foi localizado o simulacro de arma de fogo e ele admitiu informalmente o roubo cometido naquele dia, bem como admitiu que aquela motocicleta que pilotava era produto de roubo.

Tais policiais não conheciam o réu anteriormente. Portanto, seus relatos têm a normal credibilidade do Juízo, pois não se demonstrou que tivessem interesse de prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente a prática dos crimes.

Não fora isso, em se tratando de crime de roubo, por suas peculiaridades, não se pode deixar de levar em conta a palavra da vítima, até porque, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, deve-se dar especial relevância a ela, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório. É certo que as vítimas não reconheceram o réu, em Juízo, mas o ofendido Josenildo confirmou que não teve

qualquer dúvida em apontá-lo como um dos autores do crime, na fase inquisitiva. Tal vítima ainda confirmou a subtração de seus pertences, por dois agentes, ao passo que o ofendido Edenir confirmou também a subtração de sua motocicleta, dias antes, por dois agentes, recuperada na abordagem policial.

Assim, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes restou demonstrada, pois no concurso delinquencial não é necessário que todos os partícipes consumem atos típicos de execução para se ter alguém corresponsabilizado, basta que tenha colaborado, auxiliado ou instigado, prestigiando ou encorajando a autuação dos executores diretos.

Igualmente restou consumado o crime de roubo, na medida em que o acusado foi detido após o cometimento da infração, tendo a posse segura dos bens e valores subtraídos.

Conforme a Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

Também não resta qualquer dúvida sobre o delito de receptação, uma vez que o réu recebeu e conduziu a motocicleta que era produto de crime anterior, estando sem placa e com a numeração de chassis e de motor já raspadas, e ainda não deu qualquer versão para explicar de quem a recebeu, bem como não tinha qualquer documento relativo a ela.

Deste modo, não resta qualquer dúvida do dolo em sua conduta.

Também, o acusado não tinha habilitação para conduzir a citada motocicleta, sendo que ao empreender fuga gerou efetivo perigo de dano, posto que a conduziu em alta velocidade, pela calçada e passando por semáforos que estavam fechados.

No entanto, quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, tem-se que a prova não é suficiente para sustentar decreto condenatório, já que não se demonstrou, de modo claro, que o acusado, com sua conduta, facilitou a corrupção do menor Guilherme Silva de Oliveira, uma vez que o policial militar Marcelo apurou, no momento da abordagem, que o adolescente, segundo ele próprio, já vinha cometendo diversos outros atos infracionais equiparados a roubo, com outros indivíduos. Assim, diante da dúvida imposta quanto a este crime, a absolvição é medida de rigor.

Houve concurso material de infrações, uma vez que o réu, mediante condutas diversas, praticou três delitos distintos.

Passo à dosagem das penas.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

A menoridade não pode atenuar a pena, pois esta já foi fixada no mínimo legal.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

O crime foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena acima fixada em 1/3.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base para o crime de receptação em 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

A menoridade não pode atenuar a pena, pois esta já foi fixada no mínimo legal.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base para o crime de trânsito em 06 (seis) meses de detenção.

A menoridade não pode atenuar a pena, pois esta já foi fixada no mínimo legal.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e: a) CONDENO LEANDRO ERIK DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 13 (treze) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 180, "caput", cc artigo 69, "caput", ambos do Código Penal, e à pena de 06 (seis) meses de detenção, por infração ao artigo 309, da Lei 9.503/97, cc artigo 69, "caput", do Código Penal; e b) ABSOLVO-O da acusação de infração ao artigo 244-B, da Lei 8.137/90, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

As penas privativas de liberdade serão cumpridas cumulativamente, em face do concurso material de infrações, e inicialmente no regime fechado, ante a gravidade e circunstâncias dos crimes praticados.

Conforme reiterada jurisprudência: "O regime prisional inicial fechado é o conveniente e deve prevalecer, conforme entendimento pacificado nesta c. Câmara. Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade, que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à 'constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir' (art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado. Privilegiar-se autor de crime contra o praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime. Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder Público, o que somente se verifica com a imposição do regime mais gravoso." (TJSP - Apelação Criminal 1500306-73.2019.8.26.0000; Relator: Des. Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2020)

No mesmo sentido: "Inviável modificar o regime prisional inicial, pois é o único

adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa.” (TJSP - Apelação Criminal 0108109-65.2017.8.26.0050; Relator: Des. Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2020)

Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: “O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra, servindo a presente como ofício.

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga

- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA